

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
CV MEDISSA UTAMA
DENGAN
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
TENTANG

KERJASAMA PENYEWAAN ALAT PELAYANAN KESEHATAN MATA

NOMOR : 002 / VII / 2025 ✓

NOMOR : 008.2 / U 00000 / 2025 - S O

Perjanjian kerjasama ini adalah tentang penyewaan Alat Pelayanan Kesehatan Mata selanjutnya disebut "Perjanjian" dan dibuat serta ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli 2025 , oleh dan antar pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. CV. MEDISSA UTAMA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Desa/Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92711, didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor 06, tanggal 17 April 2023, dibuat di hadapan Tn. Muhammad Abdy, S.H, M.Kn Notaris Di Bone yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI AHU- 0027789-AH.01.14 Tahun 2023 dalam hal ini diwakili oleh **dr.Sulmiawati Syam Sp.M** selaku **Direktur**, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **CV. MEDISSA UTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. RUMAH OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr.**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing dari padanya disebut juga **PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini saling menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai, khususnya di bidang pelayanan Mata.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerjasama dalam penyewaan Alat Pelayanan Kesehatan Mata dan barang habis pakai. Dengan menandatangani perjanjian ini, semua lampiran, perubahan, tambahan dan atau pengganti yang menyertai, dapat dibuat dan ditanda tangani dari waktu ke waktu berdasarkan perjanjian/kesepakatan Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan perjanjian ini, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

POKOK PERJANJIAN

Pokok Perjanjian ini adalah berupa penyewaan Alat Pelayanan Kesehatan Mata milik **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai pengguna Alat. Adapun nilai penyewaan akan disesuaikan dengan jumlah yang telah disepakati.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025)** sampai dengan tanggal **Tiga Belas** Bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-07-2026)**
- 2.2. Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- 2.3. Apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini, **PARA PIHAK** Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainya secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- 2.4. Dalam hal salah satu pihak hendak menghentikan/ tidak ingin memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, harus disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

PASAL 3

NILAI PENYEWAAN ALAT DAN TATA CARA PENAGIHAN

- 3.1 Para Pihak sepakat bahwa Nilai penyewaan yang akan diberikan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
- 3.1.1 Nilai penyewaan alat pihak pertama yaitu Mesin Phacoemulsifikasi, Mikroskop dan Biometri sebesar **Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Mata** sudah termasuk pajak.
 - 3.1.2 Biaya sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** di atas mencakup biaya pengiriman dan pengembalian mesin Phacoemulsifikasi, Mikroskop dan Biometri.
 - 3.1.3 Biaya berlaku untuk pasien umum, asuransi dan BPJS Kesehatan.
 - 3.1.4 Biaya pemakaian **PIHAK KEDUA** dihitung sesuai dengan jumlah pemakaian alat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam setiap bulan secara proposional.
 - 3.1.5 Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (3.1.1) Pasal ini diajukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bersama kelengkapannya yang terdiri dari:
 - a. Surat pengantar tagihan;
 - b. *Invoice*;
 - c. Rekapitulasi penggunaan alat berserta nama pasien;
 - d. Kuitansi yang dilengkapi dengan stempel dan materai (jika transaksi melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3.2 Dokumen tagihan yang tidak lengkap dan tidak sah dan akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilengkapi.
- 3.3 Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** terhadap penagihan sebagaimana dimaksud ayat (3.1.1) akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tagihan dinyatakan lengkap, benar, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3.4 Pembayaran akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mentransfer ke rekening bank **PIHAK**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Nomor Rekening : 4447777897
Nama Bank : Bank Syariah Mandiri
Cabang : Bone
Atas Nama : KLINIK MEDISSA
NPWP : 40.673.738.7-808.000

3.5 Dalam hal terjadi penyesuaian, penambahan dan atau perubahan tarif, PIHAK PERTAMA akan menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyesuaian tersebut diberlakukan.

PASAL 4 PAJAK

- 4.1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menanggung Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diperoleh dan wajib melaporkannya pada pajak.
- 4.2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menanggung Pajak Keluaran atau Pajak Pertambahan Nilai.

PASAL 5 PROSEDUR PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA akan menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA mengenai jadwal pelaksanaan pemakaian alat pelayanan kesehatan mata yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB OPERASI

- 6.1 PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan menjamin bahwa tindakan pelayanan kesehatan mata bagi setiap pasien akan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai standar profesi. Hal itu termasuk penyediaan tenaga Dokter Spesialis Mata, Petugas Medis dan Paramedis pendukung. Pihak kedua juga bertanggung jawab dalam pelaporan jumlah operasi katarak dengan penggunaan alat pelayanan kesehatan mata yang di sewa dengan sebenar-benarnya serta melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati.
- 6.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuh terhadap semua pelayanan kesehatan mata. Demikian juga apabila terjadi kelalaian, penyimpangan prosedur maupun kecelakaan kerja yang dialami atau dilakukan oleh Pihak Kedua (termasuk para petugasnya) yang menyebabkan komplikasi atau akibat lainnya pada pasien operasi merupakan tanggung jawab dari pihak kedua.
- 6.3 Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis secara lengkap tentang pelayanan kesehatan mata perbulannya ke pihak pertama.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7 **KEHILANGAN/KERUSAKAN DAN PEMELIHARAAN**

- 7.1 Selama masa pemakaian alat, keselamatan alat pelayanan kesehatan mata menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 7.2 Semua jasa dan biaya pemeliharaan alat pelayanan kesehatan mata menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 7.3 Apabila terjadi musibah berupa bencana alam atau kebakaran dan lain-lain yang diakibatkan diluar kesalahan manusia, maka akan dianggap sebagai resiko yang akan dipikul bersama.

PASAL 8 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- 8.1 **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Pertama bahwa semua alat pelayanan kesehatan mata yang dipinjam dapat dirawat dengan sebaik-baiknya dan Pihak Kedua adalah merupakan Pihak yang benar-benar berhak dan berwenang penuh untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini bersama pihak pertama.
- 8.2 Pemberian jaminan oleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini adalah merupakan bagian yang terpenting dan esensial dari perjanjian ini, yang tanpa adanya perjanjian jaminan maka niscaya perjanjian ini tidak akan pernah dibuat, dan oleh karenanya jaminan yang diberikan ini, baik untuk sebagian atau untuk seluruhnya tidak dapat menjadi batal/dibatalkan maupun ditarik/dicabut kembali dengan cara dan alasan apapun juga dan tidak akan pernah berakhir akan tetapi tetap berlangsung terus-menerus terhadap baik para ahli waris Pihak Kedua, para pengganti atau penerima hak dari padanya sampai dengan seluruh kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini dilaksanakan sepenuhnya dengan sempurna.
- 8.3 Menjamin alat yang diberikan memiliki sertifikat kalibrasi dan sewaktu waktu memberikan salinan kalibrasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan untuk pengurusan perizinan pelayanan.
- 8.4 Semua operasi fekomulsifikasi harus dilakukan menggunakan alat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilarang kerjasama alat yang sama dengan pihak lain selama kerja sama ini berlangsung.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 9.1 Dalam hal salah satu Pihak terhalang atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna menurut perjanjian ini karena force majeure (keadaan kahar) yang secara signifikan mempengaruhi jalannya usaha para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas karena kejadian peperangan, huru-hara, kegaduhan sosial, bencana alam, epidemik, kebakaran, banjir, terorisme, pemogokan nasional atau tindakan yang perlu atau patut agar akibat-akibat dari keadaan ini dapat diperkecil dan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya peristiwa itu harus memberitahukan kepada Pihak lainnya.
- 9.2 Apabila akibat keadaan itu menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya dengan sempurna kewajiban atau kewajiban-kewajiban lain Pihak yang terkena peristiwa itu menurut perjanjian ini untuk lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, maka Para Pihak terlebih dahulu membicarakan mengenai hal tersebut, dimana setelah itu apabila tidak ada kesepakatan maka Pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian ini tetap memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 10.1 Perjanjian ini memuat keseluruhan dari persetujuan diantara PARA PIHAK mengenai pokok Perjanjian oleh karenanya semua persetujuan atau perjanjian yang sebelumnya diadakan Para Pihak mengenai pokok Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal perjanjian ini, kecuali persetujuan atau perjanjian itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian ini.
- 10.2 Semua lampiran naskah perjanjian ini yang dibubuhi tanda tangan dari wakil yang sah dari masing-masing Pihak adalah merupakan bagian yang esensial dan integral dari perjanjian ini.
- 10.3 Disetiap perubahan, tambahan, atau penggantian terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini hanya mengikat apabila merupakan hasil persetujuan tegas dari Para Pihak, dituangkan secara tertulis, dan dibubuhi tanda tangan dari wakil-wakil yang sah dari Para Pihak.
- 10.4 Setiap toleransi oleh satu Pihak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak lain

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, tidak akan ditafsirkan bahwa seolah-olah merupakan persetujuan dilakukan pelanggaran lebih lanjut, juga tidak akan ditafsirkan bahwa Pihak yang memberikan toleransi yang terlebih dahulu telah melepaskan haknya untuk menuntut pelanggaran itu. Toleransi ini bagaimanapun tidak akan ditafsirkan bahwa syarat atau ketentuan yang dilanggar itu menjadi tidak berlaku lagi, menjadi tidak berkekuatan atau menjadi ditangguhkan berlakunya.

10.5 Dalam hal satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menurut hukum tidak mengikat atau menjadi batal, maka syarat dan ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat.

PASAL 11 **MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dan keselamatan pasien dalam hal pelayanan alat kesehatan.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
3. Evaluasi perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian Kerjasama berakhir.
4. Adapun indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain:
 - a. Terjaminnya sterilisasi alat instrumen yang ditunjukkan pada indikator internal dan indikator eksternal oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Penanganan penyelesaian complain dari **PIHAK PERTAMA** kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - c. Kepuasan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan alat kesehatan minimal 80%.

PASAL 12 **HUKUM YANG MENGATUR**

Terhadap perjanjian ini maka penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 13 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

**PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.**

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar.

1. Finance

Nama : Muhammad Hasib

Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Telp. : 085222267885
2. Logistik
Nama : Irfan Juniar
Email : logistikrsojprb@gmail.com
No. Hp : 081240644458

3. Penanggungjawab Harian

Nama : Sastryadi Kuswanto Thamrin
Email : rsoj@ihc.id
Telp. : 081341973191

PIHAK KEDUA : CV MEDISSA UTAMA

Alamat : Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Desa/Kelurahan Biru,
Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan 92711

Penanggung jawab :

Nama : dr. Sulmiawati Syam Sp.M
Bagian : Direktur
E-mail : medissautama@gmail.com
Telp. : +62 813-4217-4345

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 15
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

4. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 16 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing, bermaterai cukup, serta ditandatangani di Kota Makassar pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini sehingga keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

CV Medissa Utama



dr. Sulmiawati Syam Sp.M
Direktur

PIHAK KEDUA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

The image shows a signature in blue ink over the IHC logo. The logo consists of a stylized blue and green symbol followed by the text 'IHC' and 'Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya'.

dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :